

RECURSO CÍVEL Nº 5075843-71.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: JEOVANE DA CRUZ LEMOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IR PESSOA FÍSICA. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE DEDO ESQUERDO. PARALISIA INCAPACITANTE E IRREVERSÍVEL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE. RESPEITO À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso autoral para tornar ANULAR A SENTENÇA, para que seja realizada perícia judicial e proferida nova sentença. Sem custas, ante a gratuidade de justiça deferida em evento 3. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de sucumbência, eis que recorrente vencedor. Passados os prazos recursais, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5075843-71.2024.4.02.5101

510015544372 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5075843-71.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: JEOVANE DA CRUZ LEMOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral de isenção de imposto de renda sobre proventos de inatividade por motivo de doença grave, bem como de restituição do indébito retido na fonte desde a data do diagnóstico.

Em suas razões recursais, requer a anulação da sentença a fim de que seja realizada prova pericial ou, alternativamente, o reconhecimento da procedência da pretensão, com a condenação da ré na repetição dos valores pagos indevidamente..

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido e, ausentes questões preliminares, segue-se ao exame do mérito.

A controvérsia consiste em saber se o autor tem direito à **isenção de imposto de renda**, em razão de paralisia incapacitante e permanente decorrente da amputação de um dedo de sua mão esquerda em acidente de trabalho.

Inicialmente, no que toca à isenção de Imposto de Renda em razão de doença grave, em abstrato, não se pode perder de vista a finalidade precípua da norma isentiva que é, justamente, afastar a incidência de Imposto de Renda e possibilitar uma compensação aos contribuintes que enfrentem problemas graves de saúde e necessitem efetuar despesas não custeadas pelo Estado.

Encontra-se em vigência a Lei nº 7.713 de 22 de dezembro de 1988 e a Lei nº 8.541 de 23 de dezembro de 1992, sendo que ambas tratam do tema imposto de renda.

Especificamente a respeito das possibilidades de concessão de isenção de referido tributo, assim dispunha o art. 6º, inciso IX da Lei nº 7.713/88:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

*[...] XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, **esclerose múltipla**, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (grifo nosso).*

Vale ressaltar que a Lei nº 8.541/92 trouxe nova redação ao inciso IX, do art. 6º da Lei nº 7.713/88, que passou a contar com a seguinte redação – que é a que atualmente se encontra vigente:

Art. 47. No art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dê-se ao inciso XIV nova redação e acrescente-se um novo inciso de número XXI, tudo nos seguintes termos:

Art. 6º [...]

*XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, **paralisia irreversível e incapacitante**, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (grifo nosso).*

O Juízo *a quo*, por sua vez, proferiu sentença de improcedência, baseando-se no fato de a legislação não mencionar a enfermidade acometida pelo autor como **paralisia irreversível e incapacitante** que ensejariam o direito à isenção do IR.

No entanto, na interpretação da norma de isenção tributária, não se pode ignorar o seu aspecto teleológico, devendo ser considerado que seu objetivo, no caso em exame, foi o de proporcionar uma compensação financeira para os aposentados acometidos de doenças de especial gravidade, a fim de facilitar o seu tratamento.

É certo, em princípio, que cabe ao requerente demonstrar a existência das moléstias e o enquadramento legal na hipótese legal indicada, no caso o acometimento por "paralisia irreversível e incapacitante", tendo sido juntados laudos médicos que constatarem a mutilação e amputação do dedo da mão esquerda devido a acidente de trabalho, fato que ensejou reiteradas prorrogações de auxílio doença ao longo de cerca de 4 anos.

Todavia, não se sabe a extensão dessa deficiência física e se ela acarretou uma incapacidade permanente e irreversível exigida pelo comando legal para efeito de **isenção** fiscal.

Nesse contexto jurídico-factual, entende-se necessária a realização de perícia judicial a fim de comprovar cabalmente a existência ou não da paralisia incapacitante e permanente alegada, que somente poderá ser aferida por profissional tecnicamente qualificado, tendo-se em conta a verossimilhança das alegações autorais e a falta de *expertise* do julgador para avaliar o quadro clínico, com base apenas em documento unilateral com força probatória relativa.

Desse modo, há que se privilegiar a ampla defesa e o controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CRFB) da legalidade do indeferimento, especialmente quando houver possibilidade de lesão ou ameaça a direito subjetivo minimamente demonstrado.

Logo havendo indícios mínimos das alegações, conclui-se pela necessidade de dilação probatória para realização de perícia judicial, oportunizando ao autor a apresentação de todos os documentos, exames, receituários e históricos médicos ao perito, que em cotejo com o exame clínico, terá condições de afastar dúvidas ainda existentes e propiciar uma prestação jurisdicional justa e efetiva.

Precedente desta Turma Recursal:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. alegação de paralisia permanente e incapacitante. amputação de membro inferior. indeferimento administrativo. presunção relativa. necessidade de perícia médica judicial para atestar a extensão e gravidade da deficiência. dúvidas objetivas. Existência. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. SENTENÇA TORNADA eXCEPCIONALMENTE INSUBSISTENTE. (Recurso Inominado 5001055-42.2022.4.02.5106)

Assim, deve a sentença ser tornada insubsistente a fim de que seja realizada perícia médica judicial de modo a esclarecer o quadro clínico do recorrente e principalmente a existência de paralisia incapacitante e irreversível, nos termos do art. 6º da Lei nº 7.713/88, observando-se o contraditório e ampla defesa, para a prolação de nova sentença.

Pelo exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso autoral para tornar ANULAR A SENTENÇA, para que seja realizada perícia judicial e proferida nova sentença.** Sem custas, ante a gratuidade de justiça deferida em evento 3. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de sucumbência, eis que recorrente vencedor. Passados os prazos recursais, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe.